

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 350/2539

บริษัท ไกรสิน จำกัด

โจทก์

บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 93 (3)

รายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยที่จำเลยอ้างเป็นพยานต่อศาลแม้เป็นภาพถ่าย
สำเนาเอกสารแต่ก็เป็นสำเนาเอกสารที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของทางราชการส่งต่อ
ศาลตามคำสั่งเรียกของศาลโดยมีหนังสือราชการนำส่งเป็นทางการถือได้ว่าผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้วรับฟังเป็นพยานได้ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93(2)

โจทก์ฟ้องว่า รถยนต์บรรทุกคันที่โจทก์เอาประกันภัยไว้กับจำเลยเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย แต่จำเลยไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย โดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้และไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกที่เอาประกันภัยทั้งโจทก์คิดค่าเสียหายสูงเกินไปและโจทก์ไม่ใช่เจ้าของรถคันดังกล่าว จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าขณะรถยนต์บรรทุกที่โจทก์เอาประกันภัยเกิดวินาศภัย ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์โจทก์จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย นั้นพยานจำเลยมีนายธวัชไชย และนายพิชัยพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของจำเลยเบิกความว่า จำเลยได้รับแจ้งอุบัติเหตุรายนี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2533 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา นายธวัชไชยได้ไปตรวจที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกสิบล้อของโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยชนเนินดินพลิกคว่ำอยู่ข้างถนน นายธวัชไชยสอบถามคนเฝ้ารถในที่เกิดเหตุทราบว่าขณะเกิดเหตุ นายสายหยุดเป็นผู้ขับรถได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระพุทธรบาท นายธวัชไชยจึงไปที่โรงพยาบาลพระพุทธรบาท แต่ไม่ได้พบกับนายสายหยุดต่อมานายบรรพตมาแจ้งเรื่องรถยนต์บรรทุกสิบล้อของโจทก์พลิกคว่ำแก่นายพิชัยว่า ขณะเกิดเหตุนายบรรพตเป็นผู้ขับรถบรรทุกสิบล้อดังกล่าวได้ขับรถหลบก่อนหนีไปชนกองดินทำให้รถพลิกตะแคงได้รับความเสียหาย โดยนายบรรพตซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ขับรถไปคนเดียวไม่มีคนอื่นนั่งไปด้วย แต่กลับได้ความจากการผู้จัดการโจทก์เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุที่รถยนต์บรรทุกของโจทก์พลิกคว่ำมีนายสายหยุดนั่งไปด้วยและได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หลังเกิดเหตุมีผู้นำนายสายหยุดไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลพระพุทธรบาท ตรงกับที่นายธวัชไชยเบิกความว่า ขณะเกิดเหตุมีนายสายหยุดนั่งไปในรถด้วยและได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลดังกล่าว ดังนั้น ที่นายบรรพตให้ถ้อยคำแก่นายพิชัยเช่นที่กล่าวมาข้างต้นจึงปิดบังความจริงเกี่ยวกับนายสายหยุดที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ปัญหาต้อง

วินิจฉัยต่อไป จึงมีว่าขณะเกิดเหตุนายบรรพตหรือนายสายหยุดเป็นผู้ขับรถบรรทุก
สิบล้อคันที่เกิดวินาศภัยของโจทก์ข้อนี้จำเลยมีรายงานรักษาผู้ป่วยชื่อ นายสายหยุด
ของโรงพยาบาลพระพุทธรบาทซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งมาตามคำสั่งเรียกของ
ศาลชั้นต้นมานำสืบว่าโรงพยาบาลได้รับตัวนายสายหยุดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2533
เวลา 3.40 นาฬิกา มีข้อความที่แพทย์บันทึกไว้ถึง 3 แห่ง ว่าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจาก
การขับรถสิบล้อพลิกคว่ำเองมีบาดแผล ฯลฯ รู้สึกตัวดีแต่ได้จำหน่ายออกจากโรง
พยาบาลเพราะไม่สมัครใจอยู่รักษา เห็นว่า หลังเกิดเหตุนายสายหยุดได้ไปรักษา
บาดแผลที่โรงพยาบาลพระพุทธรบาททันทีโดยมีนายสุขชัยเป็นแพทย์ผู้ตรวจรักษาทำ
รายงานรักษาผู้ป่วยและลงชื่อไว้ แสดงว่านายสายหยุดได้บอกนายแพทย์สุขชัยว่า
บาดแผลเกิดจากการขับรถบรรทุกสิบล้อพลิกคว่ำเอง โดยไม่ทันที่จะมีความคิดเป็น
อย่างอื่น แม้บันทึกรายงานการตรวจรักษาดังกล่าวจะเป็นภาพถ่ายสำเนาเอกสารแต่ก็
เป็นเอกสารที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธรบาทส่งมาตามคำสั่งเรียกของศาล
โดยมีหนังสือราชการนำส่งเป็นทางการ ถือได้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้รับรอง
สำเนาถูกต้องแล้ว เอกสารดังกล่าวจึงรับฟังเป็นพยานได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 93(2) เกี่ยวกับเรื่องนี้นายบรรพตได้ไปให้ถ้อยคำแก่นาย
พิชัยหลังเกิดเหตุเพียง 4 วัน ว่า นายบรรพตเป็นผู้ขับรถบรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุ
และไปแจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ ว่า ตนเป็นผู้ขับรถบรรทุกคันดัง
กล่าวขณะเกิดวินาศภัย หลังเกิดเหตุถึง 3 เดือนและต่อมานายบรรพตได้มาเบิก
ความเป็นพยานโจทก์คดีนี้ว่านายบรรพตเป็นผู้ขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุ อันเป็นการ
กระทำภายหลังเกิดเหตุนานแล้วทั้งสิ้น คำเบิกความของนายบรรพตจึงมีน้ำหนักน้อย
เห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานหลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้
ว่า ขณะรถบรรทุกสิบล้อของโจทก์ที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยเกิดวินาศภัย ผู้ขับรถ
บรรทุกสิบล้อดังกล่าวคือนายสายหยุด ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่ โจทก์จึงไม่ได้รับความ
คุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>